

Exp. N° : 130-2022-0-1706-JR-CO-08

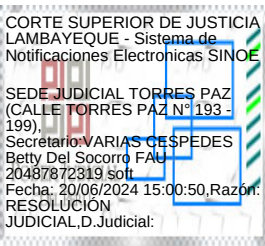
**Demandante : COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN MARTÍN DE
PORRES LTDA.**

Demandado : DIOGENES LUCERO PARIACURI y otra.

Materia : EJECUCION DE GARANTIAS

Juez : Sandro Omar Aguilar Gaitan

Esp. Legal : Betty del Socorro Varías Céspedes.



RESOLUCIÓN NÚMERO: DIEZ

Chiclayo, veinte de junio
del dos mil veinticuatro.-

AUTOS Y VISTOS: DADO CUENTA con el escrito que antecede presentado por **COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN MARTÍN DE PORRES LTDA**; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO:** Mediante escrito de fecha dos de mayo del año en curso, la entidad ejecutante cumple con reintegrar el arancel por concepto de solicitud de remate y con proporcionar la dirección domiciliaria de la acreedora no ejecutante **MI BANCO**, solicitando se expida el auto de convocatoria a remate, asimismo apersona nuevo apoderado, sin embargo no cumple con presentar copia del documento de identidad ni documento registral que lo acredite como tal; por lo que estando a que los letrados **SALAZAR DIEZ** y **RONDON MORALES** han sido nombrados como abogados desde el inicio del proceso, se admite la solicitud efectuada. **SEGUNDO:** De autos se aprecia que mediante resolución número **OCHO** de fecha diez de noviembre del dos mil veintitrés, se declaró consentido el auto final contenido en la resolución número **SIETE** de fecha diez de julio del dos mil veintitrés. **TERCERO:** Así, conforme al estado del proceso –etapa de ejecución forzada- se verifica que la solicitud efectuada cumple con los requisitos señalados en el artículo 12° de la Ley 30229 y artículo 13° del Reglamento de la citada Ley; **CUARTO:** El artículo 13 de la Ley Nro. 30229 refiere que de no haber usuarios postores inscritos o si no han ingresado ofertas superiores al precio base, el remate en primera convocatoria se declara desierto; en este caso, el REM@JU de reprogramar una segunda convocatoria con la reducción de un quince por ciento sobre el precio base del bien o bienes materia de remate electrónico. De igual forma, de no presentarse ofertas en la segunda convocatoria, se procede a una tercera convocatoria, reduciendo el quince por ciento el precio base de la convocatoria anterior sobre el precio base del bien materia de remate electrónico; **QUINTO:** Por otro lado, una vez vencida el plazo de oposición a que se refiere el artículo 14.2 del reglamento de la Ley N°30229, el secretario judicial de la causa publicará en el aplicativo REM@JU la convocatoria con la información relacionada con el proceso de remate electrónico judicial y demás actos pertinentes, tal como se dispone en el artículo 15 de la Ley 30229, el cual generará automáticamente el aviso de convocatoria que contendrá el cronograma con la fecha programada para el acto de remate. El adjudicatario deberá depositar el saldo del precio, dentro del tercer día, tal como lo dispone el

artículo 16 del reglamento de la Ley N° 30229, bajo apercibimiento de declarársele la nulidad del remate.

En ese sentido, y conforme al estado del proceso, y en aplicación de lo dispuesto por los Artículos 723, 731 y 736 inciso uno del código acotado; **SE RESUELVE:**

1] CONVOCAR A REMATE ELECTRONICO JUDICIAL - REM@JU a efectos de proceder el remate en **PRIMERA CONVOCATORIA** el bien inmueble materia de ejecución forzada, conforme al siguiente detalle:

1. **DESCRIPCION:** Inmueble ubicado en el **CENTRO URBANO INFORMAL LOS PARQUES DE CHISCO BLANCO**, ubicado en **MZ A SUB LOTE 10**, distrito y provincia de Ferreñafe y departamento de Lambayeque, inscrito en la Partida N° **P10155098** del Registro de la Propiedad Inmueble - Registro de Predios de la Zona Registral N° II - Sede Chiclayo.

2. **CARGAS Y GRAVAMENES:**

1. En el asiento **00004** se encuentra inscrita una **HIPOTECA** constituida a favor de **COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN MARTÍN DE PORRES LTDA** hasta por la suma de setenta y cinco mil seiscientos cuarenta y siete con 12/100 soles [S/75,647.12].

2. En el asiento **00005** se encuentra inscrito un **EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCIÓN** a favor de **MI BANCO-BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.** hasta por la suma de veintidós mil quinientos y 00/100 Soles [S/22,500.00].

3. **VALOR DE LA TASACIÓN:** Tasación Comercial que obra en autos la misma que asciende a la suma de **TREINTA MIL TREINTA Y CINCO Y 20/100 DÓLARES AMERICANOS** [US\$30,035.20].

4. **PRECIO BASE DEL REMATE:** La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación, ascendiendo a la suma de **VEINTE MIL VEINTITRÉS Y 47/100 DÓLARES AMERICANOS** [US\$20,023.47]

5. **OBLAJE:** Los postores deberán cumplir con los siguiente: **a]** Depositar el 10% del valor de la tasación arriba indicada mediante depósito electrónico judicial en la moneda en que se realizó la tasación del bien conforme a lo dispuesto en el artículo 17° del Reglamento de la Ley N° 302999; y **b]** Adjuntar el arancel judicial correspondiente.

6. **PUBLICACIÓN:** Procédase a la **PUBLICACIÓN** de los avisos del remate **EN EL PORTAL WEB** del Poder Judicial a través del aplicativo informático del REM@JU por el término de ley, conforme lo regula el artículo 15 del reglamento de la Ley 30229, **luego haber quedado firme la presente resolución.-**

7. **FIJESE los carteles en la vitrina del local del Juzgado** por parte del especialista legal **y en el inmueble a rematar** en forma oportuna, bajo responsabilidad.

8. En el supuesto de no haber adjudicación en la **primera convocatoria**, y de conformidad con la regulación vigente, **CONVÓQUESE AUTOMATICAMENTE AL SEGUNDO REMATE** y seguidamente **AL TERCER REMATE** de ser necesario con los siguientes parámetros:

- **PARA LA SEGUNDA CONVOCATORIA:** La base de la postura será establecida para la primera convocatoria, reducida en un 15%; la misma que asciende a la suma de **DIECISIETE MIL DIECINUEVE Y 95/100 DÓLARES AMERICANOS [US\$17,019.95]**.
- **PARA LA TERCERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será la establecida para la segunda convocatoria, reducida en un 15%; la misma que asciende a la suma de **CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS Y 96/100 DÓLARES AMERICANOS [US\$14,466.96]**.

9. **NOTIFIQUESE** a la acreedora no ejecutante **MI BANCO-BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.** en su domicilio sito en calle Lora y Cordero 745-747 Chiclayo, con la presente resolución.

10. **RECOMIÉNDESE** a los letrados **SALAZAR DIEZ y RONDON MORALES** tener mayor cuidado en la presentación de sus escritos.

11. De conformidad con el artículo 12 de la Ley N° 30229 la presente resolución es inimpugnable bajo la salvedad señalada en el tercer párrafo del indicado artículo; **NOTIFIQUESE.-**